

0000857-55.2014.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Outlander, usado para a consumação de roubo, ocorrido no interior de residência, levando bens e a CNH de Gracia Thomazetto Biasi (fls. 78). RENATO confirmou sua participação no roubo ocorrido no bairro da Abadia, utilizando o Outlander (fls. 79). O adolescente Marcos, também, mencionou sua participação no roubo da Outlander e o subsequente roubo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira-SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000857-55.2014.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000857-55.2014.8.26.0681

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 220/2014 - Delegacia de Polícia de Louveira, 1146/2014 - Delegacia de Polícia de Louveira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Pedulla Filho e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

VISTOS,

RENATO PEDULLA FILHO e JUCERLANDIO PEREIRA DE LIMA foram denunciados por incursos nos artigos 157, § 2º, I e II, por quatro vezes, na forma do art. 70, do CP, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, conforme denúncia (fls. 14/16). Fora proferida sentença absolutória (fls. 448/450). em relação ao crime de roubo (CP, art. 157) e reconhecida como atípica a adequação da conduta descrita na exordial acusatória com o delito de quadrilha ou bando (CP, art. 288).

Sobreveio acórdão, proferido pela Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Excelentíssimo Desembargador Newton Neves (fls. 536/540), com trânsito em julgado (fls. 664), que reconheceu o desacerto da r. sentença (fls. 448/450), porque, na época dos fatos, já se encontrava vigente a alteração, trazida pela Lei n.º 12.850/13, para o delito de associação criminosa (CP, art. 288), em especial sobre o número mínimo de agentes para caracterização da infração penal; determinando-se, em razão disso, a anulação da sentença nesta parte, para que outra seja proferida..

Assim, analisar-se-á, apenas, a imputação pelo crime de associação criminosa.

A denúncia foi recebida em 05/09/2014 (fls. 11/12).

Resposta à acusação: RENATO (fls. 246/247) e JUCERLANDIO (fls. 297/300).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas (fls. 341/342 e 359/361), uma

testemunha arrolada pela acusação (fls. 386) e realizado os interrogatórios (fls. 341/342).

Alegações Finais do MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 391/396), de JUCERLANDIO (fls. 416/417) e de RENATO (fls. 421/424).

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

No mérito, a ação é procedente, devendo os acusados serem condenados pelo crime de associação criminosa armada, com a participação do adolescente Marcos Henrique Teixeira Miguel (CP, art. 288, caput e parágrafo único). Diz o tipo penal:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Artigo com Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

A materialidade delitiva restou comprovada, conforme boletim de ocorrência (fls. 38/40) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 41/44) dos objetos subtraídos e arma de fogo utilizada para os roubos, do tipo escopeta, com cano serrado e numeração de identificação suprimida, além de munições de diversos calibres.

Constou na denúncia que os réus, JUCERLANDIO e RENATO, em data anterior a 01/08/2014, associaram-se com o adolescente, Marcos Henrique Teixeira Miguel, para a prática de crimes ocorridos na região de Louveira/SP.

Em seu relatório final (fls. 08/09), a ilustre autoridade policial narrou que, buscando apuração do crime de roubo majorado, objeto do Inquérito Policial 220/14, da Delegacia de Polícia de Louveira/SP, foi solicitada a prisão temporária dos acusados, oportunidade em que, através dos cumprimentos das prisões, foram recuperados diversos objetos roubados e furtados em outras empreitadas criminosas ocorridas em Louveira/SP.

Outrossim, os investigadores de polícia, Paulo Augusto Junqueira de Carvalho e Roberto de Oliveira, esclareceram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão (fls. 34/35), primeiramente, na residência do réu RENATO, vulgo "Renatinho", diligência que foi acompanhada por sua esposa, Jenifer de Paula Roberto, foram encontrados, no quarto do casal, metais semelhantes a prataria, roupas, bolsa, relógios, eletrônicos e uma arma de fogo, do tipo "escopeta", com cano serrado e numeração suprimida, munição de diversos calibres, além da CNH, em nome de Gracia Thomazetto Biasi, o que originou o Boletim de Ocorrência n.º 1279/2014; enquanto na residência do adolescente Marcos, vulgo "marquinho", foram encontrados, no interior do seu quarto, algumas máquinas fotográficas, três relógios, moletons, amolador de facas, touca ninja e par de luvas; o que motivou a lavratura do Boletim de Ocorrência de n.º 1146/2014 (vide fls. 38/40, 41/42, 43/44 e 45/53).

Destacam-se as circunstâncias de que: (A) no momento da diligência de busca e apreensão, o acusado, RENATO, encontrava-se na frente da residência do corréu JUCERLANDIO (fls. 75); (B) a residência de "Renatinho" fica próxima a casa do adolescente "Marquinhos" (fls. 75), (C) a titular da CNH encontrada na casa de "Renatinho" reconheceu as bjuteriais, moleton, bolsa feminina e perfume, localizados, conforme Boletim de Ocorrência de n.º 1195/14 (fls. 76 e 135).

Na esfera policial, o acusado RENATO, confirmou a apreensão da arma de fogo (escopeta) encontrada em seu quarto e declarou que as munições apreendidas foram obtidas no local em que subtraíram as pratarias e outros objetos, delito realizado juntamente com o corréu JUCERLANDIO e o adolescente Marcos, detalhando a prática delitiva e a divisão do proveito (fls. 77). Por sua vez, também na esfera policial, o réu JUCERLANDIO ratificou que a escopeta pertencia ao corréu RENATO (fls. 79). JUCERLANDIO, também narrou o dia em que roubaram, no bairro da Abadia, o veículo Outlander, usado para a consumação de roubo, ocorrido no interior de residência, levando bens e a CNH de Gracia Thomazetto Biasi (fls. 78). RENATO confirmou sua participação no roubo ocorrido no bairro da Abadia, utilizando o Outlander (fls. 79). O adolescente Marcos, também, mencionou sua participação no roubo da Outlander e o subsequente roubo à residência, localizado na Abadia, com a utilização de toucas ninja e da escopeta (fls. 136/137). O delito foi noticiado não Boletim de Ocorrência de n.º 1195/2014, sendo destacada a utilização do veículo Mitsubishi,

cor branca, na ação delituosa (fls. 93/96).

Os fatos narrados no Boletim de Ocorrência de n.º 1195/2014 foram reconhecidos em sentença proferida no Processo-Crime de n.º 0001117-35.2014.8.26.0681, oportunidade em que demonstrado que JUCERLANDIO PEREIRA DE LIMA e RENATO PEDULLA FILHO, em concurso com o adolescente Marcos Henrique Teixeira Miguel, praticaram roubo com emprego de arma de fogo. A condenação foi mantida em r. acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal deste E Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Exmo. Desembargador Almeida Sampaio, transitado em julgado em 25/10/2017.

JUCERLANDIO discorreu sobre o roubo na casa da mulher que fazia vinhos artesanais, levando televisão, joias, dinheiro e dois automóveis, que foram abandonados (fls. 78). Marcos confirmou sua participação no roubo, acompanhado dos réus (fls. 137). O crime foi noticiado no Boletim de Ocorrência de n.º 1146/2014 (fls. 81/84).

JUCERLANDIO, ainda, disse que tinha interesse em uma espingarda, a ser obtida na "casa do corsa bege", cujo proprietário, anteriormente, tinha utilizado a arma de fogo para assustá-lo, dirigindo-se ao local, subtraindo, juntamente com o RENATO e Marcos (fls. 79), diversos objetos. O adolescente Marcos contou sobre sua participação no furto, detalhando o ocorrido, e, inclusive, a obtenção de uma espingarda (fls. 136). O delito foi noticiado no Boletim de Ocorrência de n.º 1243/2014 (fls. 90/92 e 131/133).

Frise-se que o réu RENATO, na companhia do adolescente Marcos, no dia 22/08/2014, foi flagrado na direção do veículo, marca/modelo GM/Corsa, placas EDE-9965, furtado de Marilis Antônia Aparecida Ribeiro (ref. B.O de n.º 1243/2014, fls. 90/92 e 131/133), conforme noticiado no Boletim de Ocorrência de n.º 2099/2014 (fls. 71/73).

Em sentença proferida no Processo-Crime n.º 0001118-20.2014.8.26.0681, foi reconhecida a prática do crime de furto, referente ao B.O de n.º 1243/2014, ocorrido, no dia 20/08/2014, por JUCERLANDIO PEREIRA LIMA e RENATO PEDULLA FILHO, juntamente com o menor Marcos Henrique Teixeira, que teve como vítima Marilis Antônia Aparecida Ribeiro; transitada em julgado em 20/10/2015, nesta instância. Em interrogatório, JUCERLANDIO negou os fatos imputados na denúncia, mas narrou ter cometido um furto, juntamente com o adolescente Marcos. Por sua vez, RENATO, também, negou a prática do delito, alegando ter sido agredido pelos investigadores de polícia, mas que em outros interrogatórios, confirmou em juízo, a prática de delitos.

No mais, os acusados RENATO PEREIRA DE SOUZA e JUCERLANDIO PEREIRA DE LIMA foram condenados no Processo de n.º 0001415-27.2014.8.26.0681, porque, juntamente com o menor Marcos Henrique Teixeira Miguel, no dia 14/09/2014, na Avenida Quiprocó, n.º 82, praticaram roubo, com o emprego de arma de fogo; mantendo-se a condenação no r. acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Exmo. Des. Amable Lopez Soto, com trânsito em julgado de 26/03/2018.

O mesmo ocorreu no Processo de n.º 0000046-61.2015.8.26.0681, em que os réus RENATO PEDULLA FILHO e JUCERLANDIO PEREIRA DE LIMA, em concurso com o adolescente Marcos Henrique Teixeira Miguel, foram condenados pelo delito de furto, praticado, no dia 19/07/2014, no imóvel residencial situado na Estrada Municipal do Monterrey, 552, Bairro do Arataba II, Louveira -SP que teve como vítima Roberto de Araújo; confirmada no acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Exmo. Desembargador Amaro Thomé, com trânsito em julgado de 06/10/2017.

Confirmaram-se:

(1º) as condenações, transitadas em julgado, nos quatro processos que tramitaram nesta Comarca, n.º 0000046-61.2015.8.26.0681, n.º 0001415-27.2014.8.26.0681, n.º 0001118-20.2014.8.26.0681, e n.º 0001117-35.2014.8.26.0681, envolvendo os réus e o menor participante,

(2º) a localização e apreensão de diversos bens subtraídos, de uma arma de fogo, do tipo "escopeta", com cano serrado e numeração suprimida, munição de diversos calibres, utilizada nos roubos praticados pelo grupo, e da CNH da vítima Gracia Thomazzetto Biasi, todos encontrados no interior da casa do réu RENATO, diligência

que foi acompanhada por sua esposa (fls. 34/35),
(3º) a circunstância do réu RENATO, ter sido flagrado na direção do veículo, marca/modelo GM/Corsa, placas EDE-9965, furtado de Marilis Antônia Aparecida Ribeiro (fls. 71/73), na companhia do adolescente Marcos, participante da quadrilha,
(4º) no momento da diligência de busca e apreensão, autorizada neste processo, o acusado, RENATO, encontrava-se na frente da residência do corréu JUCERLANDIO (fls. 75), e

(5º) as confissões realizadas na esfera policial, que demonstram, de forma uníssona, as condutas delitivas praticadas pelo grupo, especializado em crimes contra o patrimônio, alguns com emprego de arma de fogo; restando isoladas as negativas de autoria.

Demonstrada a simples, porém preordenada divisão das tarefas, com a praxe dos dois agentes (o réu JUCERLÂNDIO e o menor Marcos) adentrando aos imóveis, enquanto o corréu RENATO permanecia na direção do veículo de fuga (fls. 77, 79, 88 e 136), e de usarem do horário de repouso para a realização dos delitos,. além da estabilidade e permanência da associação, que praticou diversos crimes contra o patrimônio na região de Louveira/SP, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo e com a participação do adolescente (Marcos).

DOSIMETRIA DA PENA do acusado RENATO PEDULLA FILHO - Na primeira fase observa-se que o réu apresenta circunstâncias judiciais (CP, art. 59, caput) desfavoráveis, que afetam, diretamente, a fixação da pena-base. Embora figure em processos, por crimes contra o patrimônio, que tramitaram nesta Comarca de Louveira/SP, autos de n.º 0000046-61.2015.8.26.0681, n.º 0001415-27.2014.8.26.0681, n.º 0001118-20.2014.8.26.0681, e de n.º 0001117-35.2014.8.26.0681, a ausência de condenações anteriores à associação criminosa impede a aplicação do instituto da reincidência (CP, art. 63), mas autorizada o reconhecimento como maus antecedentes, não ocorrendo, em razão do trânsito em julgado das ações criminais, violação ao princípio da presunção de inocência, da mesma forma que a quantidade de crimes praticados pela associação criminosa (no mínimo quatro delitos) autoriza o reconhecimento de sua personalidade voltada a prática de crimes; justificando-se, com isso, aumento da pena-base em 2/6 (dois sextos, ou 4 meses). Por tais motivos, fixo a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (CP, art. 288, caput). Na segunda fase, verifica-se circunstância agravante aplicável ao caso, consistente no fato do grupo aproveitar-se para praticar os crimes em horários de repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, o que, para efeitos de aplicação nesta fase deve ser considerado como recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 61, II, "c"), exasperando a pena em 1/6 (ou 2 meses e 11 dias), alcançando-se a pena provisória de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 11 dias de reclusão. Na terceira fase deve ser considerada causa de aumento específica para o tipo penal da associação criminosa, referente ao emprego de arma de fogo e as participação de adolescente, aumentando-se a pena na metade (ou 7 meses e 8 dias). Torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 01 (um) mês, e 19 (dezenove) dias de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA do acusado JUCERLANDIO PEREIRA DE LIMA. O acusado não possui características subjetivas que autorizem o reconhecimento de situação mais gravosa ou benéfica que aquelas já analisadas na fixação da pena do corréu, motivo pelo qual sofrerá a pena definitiva de 02 (dois) anos, 01 (um) mês, e 19 (dezenove) dias de reclusão.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto (CP, art. 33, § 2º. "c"). Ausentes os requisitos legais, uma vez que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, I), e os antecedentes e personalidade do réu desfavoráveis (CP, art. 44, II), inadmissível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos; conforme lei processual (CP, art. 43 e ss). O período de pena corporal e a possibilidade de conversão em pena restritiva de direitos inviabilizam o sursis (CP, art. 77).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de CONDENAR o réu RENATO PEDULLA FILHO e o réu JUCERLANDIO PEREIRA DE LIMA, cada um, como incurso no artigo 288, caput e parágrafo único, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 01 (um) mês, e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial

aberto, a ser disciplinada na fase de execução, o que faço com fundamento na lei processual (CPP, art. 387).
Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol dos culpados.
Custas na forma da lei (CPP, art. 804).

Louveira, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA